

1501200-27.2021.8.26.0294

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2298147/2021 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERT WILLY DAVIES DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

ROBERT WILLY DAVIES DE OLIVEIRA foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

2ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501200-27.2021.8.26.0294 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501200-27.2021.8.26.0294

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2298147/2021 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERT WILLY DAVIES DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

ROBERT WILLY DAVIES DE OLIVEIRA foi denunciado como incurso no art. 33, da Lei 11.343/06, porque, por volta das 20:42 horas, do dia 02 de novembro de 2021, no cruzamento da Avenida João Felizardo com a Rua Rio Javari, nº 1, Vila Antunes, cidade de Cajati, Comarca de Jacupiranga, vendia e trazia consigo, de forma livre e consciente, 13 eppendorfs de cocaína, totalizando 19,84 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebimento da denúncia, às fls. 35/36.

Resposta a acusação, às fls. 56/66.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas e realizado o interrogatório do réu. Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório, passo a decidir.

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 08 e laudo pericial de fls. 100/102.

A autoria é certa e recai sobre o réu, com base nos depoimentos colhidos em Juízo. Os policiais militares relataram que, durante patrulhamento em local conhecido pelo tráfico, avistaram o acusado vendendo entorpecentes. Disseram que, quando a viatura se aproximou, os usuários que estavam no local se dispersaram. Contaram que conseguiram fazer a abordagem do acusado e, em busca pessoal, localizaram dinheiro e entorpecentes.

O réu, por sua vez, confessou.

Dessa forma, diante do conjunto probatório, a condenação é de rigor.

Passo a dosimetria da pena.

Na 1ª fase, devem ser consideradas as circunstâncias preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/06, sem prejuízo daquelas previstas no art. 59 do Código Penal. No caso, não há circunstâncias desfavoráveis ao réu, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal equivalente a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na 2ª fase, deixo de reduzir a pena, em razão da confissão, em observância ao mínimo abstratamente cominado para o delito.

Na 3ª fase, deixo de aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o acusado ostenta anotação anterior pela prática do mesmo delito (1500371-91.2021.8.26.0570), o que é suficiente para demonstrar dedicação ao crime, não se tratando de traficância ocasional.

Ante o exposto, CONDENO o réu ROBERT WILLY DAVIES DE OLIVEIRA pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Quanto ao valor do dia-multa, não há sinais de que o réu seja portador de condições financeiras suficientes a ponto de justificar sua exasperação, motivo pelo qual é estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Fixo o regime inicial semiaberto, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Revogo a prisão preventiva do acusado, por ser incompatível com o regime ora imposto. Expeça-se alvará de soltura.

Determino a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária para eventual realização de contraprova.

Decreto a perda dos bens e valores apreendidos em favor da União, eis que comprovadamente relacionados com a prática do crime, na forma do art. 63 e §§, da Lei 11.343/06.

Custas pelo réu.

Com o trânsito em julgado da sentença, providencie-se a expedição de comunicação ao TRE, para fins de cumprimento do art. 15, III, da CF e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral e o que mais for necessário.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios nos termos do convênio DPE/OAB.

Oportunamente, arquivem-se os autos.
Intime-se.

Jacupiranga, 07 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA